



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

שטיינברג ברכה ורדה

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד לוי דניאל
שד' המכבים 14, מרכז רננים, רעות
טל': 0547759577 פקס: 086496166

נגד

נציגות הבית המשותף ברח' תלתן 17, מודיעין
על ידי פרי רונן שמואל, ת.ז. 024996977
קיפודן 30/2, מודיעין-מכבים-רעות

הנתבעת

פסק דין

**עניינה של התביעה בהחלטת הנציגות לסלק ריהוט גן שהציבה התובעת בחצר המשותפת וכן
בדרישה למתן גישה למחסנים משותפים.**

א. פתח דבר:

1. בפתח הדברים אני מורה על תיקון כתב התביעה כך שהיא תופנה כנגד נציגות הבית המשותף ולא כנגד נציג הנתבעת מר רונן שמואל פרי (להלן: "רונן") באופן אישי, זאת כיוון שהטענות מופנות כנגדו בכובעו כיו"ר הנציגות ולא באופן פרטי.
2. ענייננו בבית משותף ברחוב תלתן 17 במודיעין המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5655 חלקה 47 (להלן: "**הבית המשותף**"). בבית המשותף 3 כניסות ובכל כניסה 6 דירות. התובעת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 13 הממוקמת בקומה השנייה בכניסה ב'. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף על ידי נציגה רונן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. טענות הצדדים והשתלשלות ההליך:

3. ביום 1.6.20 הוגשה תביעה זו במסגרתה טענה התובעת כי בסוף חודש ינואר 2019, עת עברה להתגורר בדירתה בבית המשותף, הניחה ריהוט גן הכולל שולחן ושימונה כסאות (להלן: "ריהוט הגן") בשווי של 2,500 ש"ח בחצר הבית המשותף (להלן: "החצר המשותפת") לשימושה ולשימוש כלל דיירי הבית המשותף. לטענת התובעת הצבת ריהוט הגן בחצר הבית המשותף מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף אשר לא מונע שימוש דומה מאחרים ותואם את ייעודה של החצר. לעמדתה, בהתאם לפסיקה הרווחת בעל רשאי בעל דירה בבית משותף לבצע שימוש סביר ברכוש משותף אף ללא הסכמת יתר בעלי הדירות.
4. לטענת התובעת בחלוף כחודש ימים נציג הנתבעת, רונן, השליך לחדר האשפה את ריהוט הגן ולמזלה האשפה טרם פונתה על כן הספיקה להשיב לידיה את הריהוט ולהחזירו לחצר. כן טענה כי ניסתה לשוחח עם רונן אך זה טען בפניה כי מאחר שהיא דיירת חדשה בבית אין לה כל זכות לעשות שימוש בחצר המשותפת. עוד טענה התובעת כי לאחר איומים נוספים מצד רונן כי ישליך את ריהוט הגן לאשפה בשנית, ולאחר שהוגשה מצידה תלונה במשטרה בעניין זה, ריהוט הגן נשאר במקומו בחצר במשך למעלה משנה וכלל דיירי הבית המשותף עשו בו שימוש להנאתם. דא עקא, לטענת התובעת ביום 3.5.20 שוב השליך רונן את ריהוט הגן לאשפה אך הפעם האשפה כבר פונתה ולא היה ניתן להשיבו. לאחר בירור בקבוצת הוואטסאפ של הבניין כתב רונן כי ריהוט הגן סולק בהתאם להחלטת ישיבת הדיירים האחרונה משום שהווה מטרד.
5. לטענת התובעת לפי התקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף לכל כניסה בבית המשותף צריכה להיות נציגות נפרדת וזו אחראית על הרכוש המשותף בתחומה ועל כן הצגת הנתבעת כנציגות שאחראית על שלוש הכניסות מנוגדת להוראות התקנון. לשיטתה רונן לא היה יכול כלל לפעול בחצר המשותפת בה הוצב ריהוט הגן זאת כיוון שחצר זו צמודה לכניסה ב' בלבד.
6. טענה נוספת מפי התובעת היא כי הנתבעת מסרבת לאפשר לה גישה לשני מחסנים המצויים בקומת החניון הרשומים כיחידות נפרדות והמהווים לטענתה רכוש משותף. באשר לשני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/189/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המחסנים הפונים לרח' קיפודן טענה התובעת כי רק במועד הביקור במקום גילתה כי מזה כ-10 שנים מושכר אחד מהם למשפחת חן, בעליה של דירה אחרת בבית המשותף (להלן: "משפחת חן") בסך של 500 ש"ח לשנה וכי מבירור שערכה עם מספר שכנים עלה כי הם לא שמעו על כך ולפיכך היא דורשת מהנתבעת להציג בפניה את הסכמת דיירי הבית המשותף להשכרת המחסן וראיות בדבר דמי השכירות ששולמו לה בגין כך. בעניין זה הוסיפה התובעת כי היא מתנגדת להמשך השכרת המחסן ומבקשת לאפשר לה לעשות בו שימוש לאלתר.

7. הסעדים אותם דרשה התובעת במסגרת כתב התביעה:

- א. צו הצהרתי לפיו הסמכות להחליט בעניין השימוש ברכוש המשותף בכניסה ב' מסורה לנציגות כניסה זו בלבד ובכפוף לאמור בדין.
- ב. צו הצהרתי הקובע כי התובעת הייתה זכאית להניח שולחן וכסאות בגינה שבחצר הבית המשותף לשימושה ולשימוש כל הדיירים, והדבר מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.
- ג. צו הצהרתי לפיו לא הייתה לנתבעת כל סמכות לפעול כפי שפעלה ועליה להשיב לתובעת את רכושה.
- ד. צו המורה לנתבעת למסור לתובעת מפתחות לשני המחסנים החיצוניים המצויים ברחוב קיפודן המהווים חלק מהרכוש המשותף ולאפשר לה לעשות בהם שימוש לאלתר.

8. ביום 31.8.20 הגישה הנתבעת כתב הגנה במסגרתו טענה כי מאז אכלוס הבית המשותף בשנת 1998 קיימת בבית המשותף נציגות אחת המשרתת את כלל בעלי הדירות בבית המשותף. ההוראה בדבר קיומה של נציגות לכל אחת מן הכניסות ונציגות-על אומנם מופיעה בתקנון אך לא מיושמת בשטח. לטענת הנתבעת בעלי דירות בבית המשותף פנו לתובעת בבקשה לפנות את ריהוט הגן שהציבה בחצר המשותפת אך היא בתגובה צעקה עליהם. לפיכך טענה הנתבעת כי פנתה לתובעת והסבירה לה כי ריהוט הגן שהציבה בחצר המשותפת מהווה מטרד בטיחותי ומקור לרעש מתמיד ועל כן היא מתבקשת לפנותו. משלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עשתה כן התובעת ביקשה הנתבעת מגן הבית המשותף לפנותו אך התובעת השיבה אותם למקומם.

9. כן טענה הנתבעת כי בעקבות תלונות נוספות על מטרדי רעש בשעות מאוחרות בלילה הוחלט בישיבת בעלי הדירות מיום 26.11.19 אליה הוזמנה התובעת אך לא טרחה להגיע, כי יש לפנות את ריהוט הגן מהשטח המשותף. (ר' נספח ח' לכתב ההגנה). (להלן: "**החלטת האסיפה**"). לטענת הנתבעת רק ביום 3.5.20 וזאת עקב תלונות נוספות והיעדר שיתוף פעולה מצד התובעת נציג הנתבעת פינה את ריהוט הגן בעצמו. לטענת הנתבעת היא פעלה בשם בעלי הדירות בבית המשותף ומתוקף תפקידה לדאוג לשלוותם של בעלי הדירות ולמנוע השתלטות בעלי הדירות על שטחים משותפים.

10. באשר לטענות התובעת לעניין המחסנים הממוקמים במרתף הבית המשותף טענה הנתבעת כי המחסנים רשומים כיחידות נפרדות בבעלות פרטית ולפיכך דין טענת התובעת בעניין זה להידחות. באשר למחסנים החיצוניים טענה הנתבעת כי הם אינם מהווים רכוש משותף כיוון שלא מופיעים בתשריטים אלא שימשו בעבר כחדר כלים לקבלן שבנה את הבית המשותף. כן טענה כי כיוון שצינור המים הראשי של הבית המשותף עובר במחסן האמור, היא דאגה לנקותו ולפצלו לשני מחסנים נפרדים כאשר מחסן אחד הושכר למשפחת חן וזאת בהסכמת כלל בעלי הדירות אך הדבר נעשה לפני כ-18 שנה ועל כן אין על כך אסמכתא בכתב. הנתבעת צירפה לסיכומיה דו"ח המעיד על תשלומי דיירים משנת 2019 בו מופיע הסכום ששילמה משפחת חן לקופת הוועד במהלך השנה וצוין כי ישנה תוספת של 500 ש"ח עבור המחסן. לטענת הנתבעת דוחות התשלומים מפורסמים מדי שנה כך שכלל בעלי הדירות היו חשופים למידע זה. על כן, טענה הנתבעת, אין אפשרות למסור לתובעת מפתח למחסן המושכר אלא רק למחסן הנוסף והיא תעשה זאת בחפץ לב.

11. ביום 17.6.21 התקיים דיון במעמד הצדדים במהלכו חזרו הצדדים על טענותיהם כפי שעלו במסגרת כתבי הטענות. יצוין כי במעמד הדיון נעשה על ידי ניסיון להביא את הצדדים להסכמות אך ללא הצלחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 19.10.21 נערך על ידי ביקור בבית המשותף בנוכחות הצדדים. לביקור התייצבה התובעת הגב' שטיינברג ורדה ונציג הנתבעת, רונן. יצוין כי אף במעמד זה נעשו על ידי ניסיונות להביא את הצדדים להסכמות אך ללא הצלחה.

13. להלן יפורטו ממצאי הביקור כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת החלטתי מיום 19.10.21: "היום נערך ביקור בבית המשותף. מדובר במתחם של 18 דירות בצורת ח' כשהכניסות למתחם הן מרחוב הקיפודן ומרחוב לוע הארי. בכל אחד מ-3 הצדדים של הח' יש 6 דירות, 4 למטה (דירות גן בעלות 2 קומות) ו-2 למעלה (דירות בעלות קומה אחת). על פי התקנון כל 6 דירות מהוות כניסה נפרדת. לדירות העליונות בכל כניסה מוביל גרם מדרגות. במרכז המבנה חצר וכן שני גרמי מדרגות המובילים לדירת התובעת. על פי התקנון הבית המשותף מחולק ל-3 כניסות כשנקבע שהרכוש המשותף שבתחומי כל כניסה יהיה צמוד לאותה הכניסה.

המחלוקת בין הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בכתבי הטענות המונחים בפניי היא האם החצר בה הציבה התובעת ריהוט גן שייכת לכניסה בה נמצאת דירת התובעת או שמא מהווה רכוש משותף לכל בעלי הדירות ולכל הכניסות.

על פני הדברים ומהתרשמות בשטח ובלי לקבוע מסמרות נראה כי החצר שייכת לכל בעלי הדירות ואינה מהווה רכוש של כניסה אחת בלבד.

התובעת ביקשה בתום הביקור לתקן את כתב תביעתה כך שבחלק הסעדים יבוא סעד נוסף לעניין השימוש שעשתה בחצר המשותפת.

ניתן לתובעת פרק זמן של 7 ימים לתיקון תביעתה. כתב הגנה מתוקן יוגש בתוך 10 ימים נוספים.

לאחר מכן יקבע התיק להגשת תצהירים ולדיון הוכחות.

לסיום יוער כי נראה שיש לפתור סכסוך זה בדרך של פשרה כפי שהוצע לצדדים במעמד הביקור ונראה כי הימשכות ההליכים רק תדרדר את מערכת היחסים בין הצדדים בעוד שפשרה תיטיב עמה.

מוצע לצדדים לשקול בשנית את הפשרה שהוצעה במעמד הביקור."



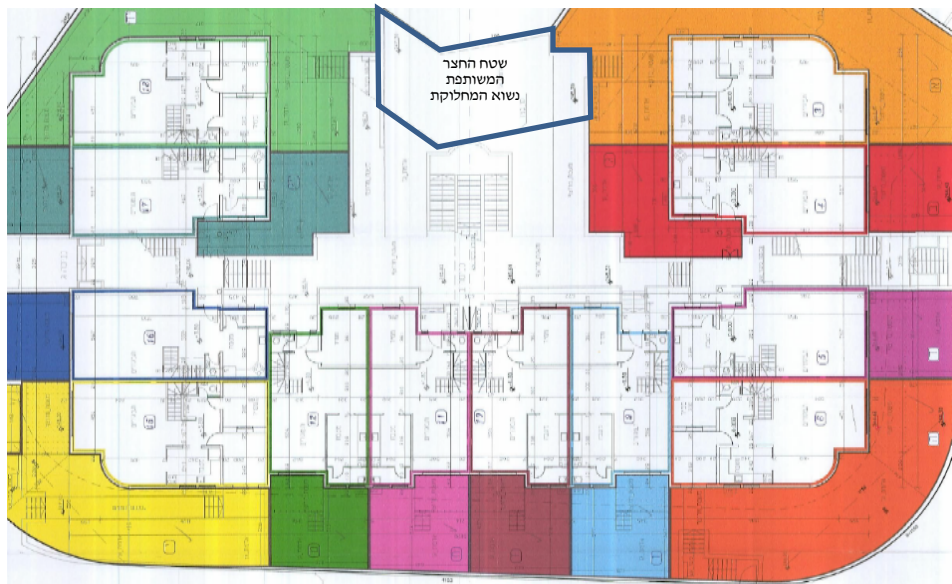
**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. דיון והכרעה:

14. לאחר שעיינתי בחומר המונח לפניי ובחנתי את טענות הצדדים מצאתי כי הנתבעת אכן משמשת נציגות הבית המשותף על שלוש הכניסות וכי התנהלות זו נהוגה מזה שנים.
15. מן הביקור במקום שנערך על ידי ומעיון במסמכי הבית המשותף סבורה אני כי החצר המשותפת בה הוצב ריהוט הגן שייכת לכלל הכניסות בבית המשותף ואינה מהווה רכוש משותף של בעלי הדירות בכניסה ב' בלבד. על כן אני דוחה את טענת התובעת בעניין זה.
- ראו להלן תשריט הבית המשותף:



ריהוט הגן

16. הסעד הנדרש על ידי התובעת בעניין זה הוא סעד הצהרתי לפיו הנציגות פעלה שלא כדין בכך שסילקה את ריהוט הגן מן החצר המשותפת וכי שומה עליה להשיב את רכושה של התובעת לאלתר. עמדתה היא כאמור שמדובר היה בשימוש סביר ברכוש המשותף, ואולם הדיון בטענות התובעת והסעד המבוקש בעניין זה הפכו תאורטיים שעה שרכושה סולק ואיננו עוד. כלל הוא שבית המשפט אינו דן בעניינים שהפכו אקדמיים ותיאורטיים בעניינים אזרחיים. (ראו לעניין זה ע"א 7175/98 המוסד לביטוח לאומי נ' בר מימון בע"מ (בפירוק))



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(פורסם בנבו, 17.12.2001); ו"ע (מינהליים ת"א) 62591-10-20 שמואל איצקוביץ נ' מנהל

מיסוי מקרקעין תל אביב (פורסם בנבו, 14.11.2021).

17. עם זאת ולמעלה מן הצורך, אבחן את הדברים גם לגופם. לשיטת התובעת הצבת ריהוט הגן

בחצר המשותף מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף ולפיכך היא הייתה רשאית להציבו אף

ללא הסכמת בעלי הדירות. טענה זו בטעות יסודה. במה דברים אמורים?

18. בתי המשפט עסקו בסוגיה זו לא אחת וכך נקבע: "כל שימוש מותר, גם בלי החלטה של

האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום וזמן ואינו מונע שימוש דומה

מאחרים" (ע"א 549/73 אנטוני ו-הלן וינטרס, ואח' נ' אלוני זמורה (פורסם בנבו, 19.02.74)

(להלן – עניין וינטרס); ע"א 708/72 פולה ו-משה פרשקר נ' הלן רוזנברג (פורסם בנבו,

13.08.74).

19. דוקטרינת ה"שימוש הסביר" עשויה להיות רלוונטית כל אימת שלא התקבלה החלטה

בעניין השימוש על ידי האסיפה הכללית. ואולם, בנסיבות בהן התקבלה החלטה כאמור

בידי האסיפה הכללית, הרי שאין עוד מקום לבחון את סבירות השימוש בשטח הרכוש

המשותף לגביו נתקבלה ההחלטה.

20. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד המפקח (כתוארו דאז) סילברמן בתיק 225/14 נציגות הבית

המשותף רחוב פרוג 1 תל אביב נ' דוד דותן (פורסם בנבו, 29.09.14), עת דן בטענה לשימוש

סביר בשטח מסוים מן הרכוש המשותף לגביו נתקבלה החלטה בידי האסיפה הכללית:

"לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש

המשותף בבית (ר"ע א' 84/93 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ' (1) 724).

בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש

ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש

המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את ייעודו של אותו

חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי

המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף

(מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים

שהמציאות מכתובה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/189/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח
1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).
(ההדגשות אינן במקור)

21. על אבחנה זו עמד גם המלומד א. אייזנשטיין בספרו 'יסודות והלכות בדיני מקרקעין' חלק
שלישי: בתים משותפים (100-101) כדלקמן:

**"מכאן שכאשר לא נתקבלה של האסיפה הכללית בדבר השימוש שייעשה בחצר,
לא תהא מניעה מצד בעל דירה להחנות את רכבו בחצר, מכיוון שלא כל שימוש
ברכוש המשותף מותנה בהחלטת האסיפה הכללית המתירה אותו. המבחן
לשימוש ברכוש המשותף, כאשר לא קיימת החלטה של האסיפה הכללית בדבר
השימוש שייעשה בו, הוא השימוש הרגיל והסביר לפי תנאי המקום והזמן שאינו
מונע שימוש דומה מאחרים."** (ההדגשות אינן במקור).

22. הנה כי כן, אלמלא החלטת האסיפה הכללית בדבר פינוי ריהוט הגן, אפשר שהשימוש
שעשתה התובעת בשטח זה היה מתקבל כשימוש סביר. אלא שבהינתן החלטת האסיפה
הכללית כאמור, אין מקום עוד למבחן זה.

23. אשר על כן, ובהתחשב בכך שבעלי הדירות קיבלו החלטתם בעניין ריהוט הגן בישיבה
שנערכה ביום 26.11.19 וקבעו כי יש לפנותו והחלטה זו סבירה היא בעיני הרי שלא ניתן
עוד לראות את הצבת ריהוט הגן כשימוש סביר.

מחסנים

24. באשר למחסנים הממוקמים במרתף הבית המשותף, על פי מסמכי הבית המשותף,
המחסנים הרשומים כתתי חלקות 1 ו-2 אינם מהווים רכוש משותף אלא מצויים בבעלות
פרטית ועל כן התובעת לא זכאית לקבל מפתחות אליהם.

25. באשר לסעד לו עתרה התובעת לקבלת מפתחות המחסנים המהווים רכוש משותף
והמצויים ברח' קיפודן, מביקורי במקום נצפה כי המדובר במחסן אחד שפוצל וכעת מהווה
שני מחסנים נפרדים אשר הימני משמש כמחסן אופניים לכלל דיירי הבית המשותף ואילו
השמאלי מושכר למשפחת חן תמורת 500 ש"ח לשנה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. באשר למחסן הימני, הנתבעת הסכימה לתת לתובעת מפתח וכך אני מורה.
27. באשר למחסן השמאלי, המדובר בשטח משותף המושכר למשפחת חן בתשלום המועבר לקופת הנתבעת.
28. בפסק הדין שניתן בתיק מפקח (ת"א) 51/79 **נציגות הבית המשותף רחוב שור 10-18 ת"א נ' פביאן** (לא פורסם) (להלן: "**עניין פביאן**") נקבע כי רוב בעלי הדירות בבית רשאים להשכיר אולם המהווה רכוש משותף, ולזקוף את דמי השכירות שיקבלו לקופה הכללית, ובלבד שאין המדובר בהשכרה אשר "תגיע לדרגה של עסקה במקרקעין". כן נקבע בעניין פביאן לעיל כי יש להגביל את תקופת השכירות האמורה למשך שנה, ולקיים אסיפה כללית חודש לפני תקופת תום השכירות, על מנת לברר את רצון בעלי הדירות בקשר להמשך השימוש ברכוש המשותף והשכרתו (ראו גם תיק מפקח (נתניה) 344/15 **אביבה שפיץ נ' נציגות הבית המשותף מרח' פייר קניג 34, נתניה**, (פורסם בנבו 28.5.17)). עמדה זו מקובלת גם עלי.
29. טענת הנתבעת לפיה בעלי הדירות בבית המשותף הסכימו להשכרת המחסן במסגרת אסיפה כללית שהתקיימה לפני כ-18 שנה לא הוכחה בפניי. גם אם אכן התקבלה הסכמה שכזו לפני כ-18 שנה הרי שהיא אינה יכולה לתפוס כיום. על השכרת שטח משותף להיעשות לתקופות קצרות בלבד ותוך שתתקבל החלטה חוזרת, אחת לשנה, של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. השכרת רכוש משותף לפרק זמן של 18 שנה בלא שנערכה כל אסיפה כללית נוספת בעניין במשך הזמן הוא מצב לא רצוי שאותו אין לאפשר.
30. באשר למחסן זה אני מורה לנציגות לכנס אסיפת בעלי דירות בתוך 30 יום במסגרתה תיבחן שאלת המשך השכרת המחסן ושאלת גובה דמי השכירות.

ד. סוף דבר:

31. אני קובעת כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
32. הנתבעת תמסור לתובעת את המפתח למחסן האופניים בתוך 7 ימים.
33. הנתבעת תכנס אסיפת בעלי דירות בתוך 30 יום לשם בחינת שאלת המשך השכרת המחסן כמפורט לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/189/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. כיוון שחלק מן הסעדים שנדרשו על ידי התובעת התקבלו אני מורה כי הנתבעת תישא בהוצאות התביעה בסך 1,000 ש"ח.

35. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 24.1.2022, כ"ד שבט תשפ"ב, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין